

01_Mandatsanfrage.eml

Von	"Knusperfunk GmbH, vertreten durch Josefine Fink" <mandat@si-2026-007.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-007 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Unsere Berliner Firma verkauft unter Knusperfunk geröstete Nüsse. Die Wortmarke ist eingetragen. Nun macht zwei Straßen weiter ein Kiosk unter KnusperFun auf und verkauft auch eigene Nussmischungen. Kundinnen haben gefragt, ob das unser neuer Laden sei. Ich möchte einen sachlichen Brief, keinen Rundumschlag gegen jeden Gebrauch des Wortes Knusper. Wir haben nur den Registerausdruck und zwei Werbezettel. Die Fotos des Ladenfensters liefert unser Mitarbeiter noch. Bitte prüfen Sie auch, ob wir den Kiosk als Firma richtig benannt haben; im Impressum steht eine UG.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Knusperfunk GmbH, vertreten durch Josefine Fink

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	"Knusperfunk GmbH, vertreten durch Josefine Fink" <mandat@si-2026-007.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-007 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Bitte bestätigen Sie die genaue Inhaberin und schicken Sie den vollständigen aktuellen Registerauszug einschließlich Warenverzeichnis. Welche konkreten Verwechslungen haben Personen selbst erlebt? Für eine Abmahnung brauchen wir die tatsächliche Zeichenbenutzung, den richtigen Empfänger und eine angemessen begrenzte Unterlassungsforderung. Ein pauschales Verbot sämtlicher Knusper Namen wäre damit nicht begründet.

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 280,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	KnusperFun UG <kontakt@gegenseite-si-2026-007.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-007 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Unser Kiosk heißt KnusperFun, weil wir Spaß am Knabbern haben. Das Wort und unser grünes Eichhörnchen sehen anders aus als Ihre Verpackung. Wir betreiben Einzelhandel und keine Nussfabrik. Zwei selbst gemischte Sorten verkaufen wir allerdings unter dem Ladennamen. Wir werden das neue Schild diese Woche montieren. Eine Verbindung zu Ihrem Unternehmen behaupten wir nicht. Bitte teilen Sie konkret mit, auf welche Marke und welche Waren Sie sich beziehen. Die richtige Gesellschaft ist KnusperFun UG mit Sitz in Berlin; der Inhaber des Ladenlokals ist nur unser Vermieter.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
KnusperFun UG

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-007 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-007 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 27 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Zwei Kioske namens Knusperfunk formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 35 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Abmahnungsentwurf auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 12 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-007 – Gewerblicher Rechtsschutz

Zwei Kioske namens Knusperfunk
Knusperfunk GmbH, vertreten durch Josefine Fink

Honorarart	Zeithonorar		
Satz EUR/h	280,00	Deckel netto	
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Zwei Kioske namens Knusperfunk formulieren	27	Ja	Ja	126,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Abmahnungsentwurf auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	35	Ja	Ja	163,33	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	12	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			62				
Berechenbarer Zeitwert netto							289,33
Vorläufiges Honorar netto						289,33	
Offene Zeitzeilen						2	
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Der Zeitwert entsteht aus bestätigten tatsächlichen Minuten. KI-Rechenzeit wird nicht als Anwaltszeit ergänzt.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Abmahnungsentwurf

An die KnusperFun UG
[ladungsfähige Anschrift]

1 Beanstandete Kennzeichenbenutzung

Wir vertreten die Knusperfunk GmbH, Inhaberin der deutschen Wortmarke Knusperfunk, Registernummer [vollständige Nummer]. Wir beanstanden die Verwendung von KnusperFun für die auf Ihrem Werbezettel angebotenen hauseigenen Nussmischungen. Die Marke schützt geröstete und verarbeitete Nüsse sowie entsprechende Snackmischungen.

2 Konkreter Konflikt

Die ähnlich klingenden Zeichen werden nach den vorliegenden Unterlagen für übereinstimmende oder ähnliche Waren verwendet. Bereits zwei Kunden fragten nach einer wirtschaftlichen Verbindung. Wir sehen deshalb Anlass zur Prüfung eines Unterlassungsanspruchs nach Paragraph 14 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 5 MarkenG. Registerunterlage und Werbezettel sind als Anlagen K1 und K2 beigelegt. Der genaue Benutzungsumfang ist noch abzugleichen.

3 Verlangte Erklärung

Bitte erklären Sie bis zum [angemessenes Datum], ob Sie die bezeichnete Benutzung für die Nussmischungen einstellen. Eine gegebenenfalls erforderliche strafbewehrte Unterlassungserklärung wird auf [genau belegte Verletzungsform] beschränkt ausformuliert. Dieses Schreiben verlangt kein pauschales Verbot jedes Namensbestandteils Knusper. Kosten und weitere Ansprüche werden nach abschließender Prüfung gesondert behandelt.

[Name und Signatur]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Knusperfunk GmbH, vertreten durch Josefine Fink. Gegenüber steht KnusperFun UG. Gegenstand ist: Verwechslungsgefahr zwischen Berliner Snackmarke und neuem Kiosknamen mit streitigem Warenumfang. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Abmahnungsentwurf. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 280,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

01.10.2026

Markenstammdaten Knusperfunk

Der Auszug bezeichnet die Knusperfunk GmbH als Inhaberin einer deutschen Wortmarke Knusperfunk. Als Anmeldetag wird der 12. März 2024 genannt. Das wiedergegebene Warenverzeichnis umfasst geröstete und verarbeitete Nüsse sowie darauf beruhende Snackmischungen. Ein allgemeiner Schutz für sämtliche Einzelhandelsdienstleistungen ist in diesem Auszug nicht ausgewiesen. Die Nummer ist in der Arbeitskopie als KF 2024 intern gekürzt und muss vor einer Abmahnung anhand des vollständigen Registerdokuments ergänzt werden. Der Auszug gibt den Status zum 1. Oktober wieder. Er enthält keine Entscheidung über den konkreten Konflikt mit dem neuen Kiosk.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

03.10.2026

Werbezettel des neuen Kiosks

Der Werbezettel trägt den Namen KnusperFun und ein grünes Eichhörnchen. Beworben werden Getränke, Zeitschriften und zwei hauseigene Nussmischungen namens Feierabend und Frühschicht. Die Nussmischungen stehen unter der Zeile KnusperFun Hausmischung. Eine Verbindung zur Knusperfunk GmbH wird nicht ausdrücklich behauptet. Im Impressum ist die KnusperFun UG genannt. Die vollständige ladungsfähige Anschrift ist auf der vorliegenden beschnittenen Kopie nicht sichtbar. Der Zettel wurde nach Angabe der Mandantin am 3. Oktober vor dem Laden verteilt. Die Originaldatei oder ein unbeschnittener Scan ist noch anzufordern.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

05.10.2026

Notiz zu Kundenanfragen

Am 4. Oktober fragte die Stammkundin Ruth Meier telefonisch, ob Knusperfunk einen Kiosk eröffnet habe. Am 5. Oktober stellte der Kunde Arne Yilmaz im Laden eine ähnliche Frage. Die Notiz wurde von Josefine Fink nach den Gesprächen erstellt. Beide Kunden haben bisher keine eigene schriftliche Erklärung abgegeben. Ob sie zuvor den Werbezettel gesehen oder nur den ähnlich klingenden Namen gehört hatten, ist nicht festgehalten. Umsatzeinbußen wurden nicht ermittelt. Die Notiz dokumentiert konkrete Ansatzpunkte für eine Verwechslungsprüfung, ersetzt aber weder eine neutrale Befragung noch den Nachweis sämtlicher Verletzungsvoraussetzungen.